



Penagihan dan Pengambilalihan Agunan



Setelah mempelajari topik ini, Peserta mampu menjelaskan ketentuan kegiatan penagihan dan pengambilalihan agunan kepada konsumen dengan benar



1. Kegiatan Penagihan
2. Pengambilalihan/Penarikan Agunan



Perusahaan Wajib:

Memastikan penagihan atau pembiayaan kepada Konsumen dilaksanakan sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Meminta persetujuan dan/atau perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu jika penagihan dilakukan di luar tempat dan/atau waktu yang telah diatur oleh OJK

Penagihan
kepada
Konsumen
dilakukan
dengan:

1

Tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat **mempermalukan*** Konsumen;

2

Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;

3

Tidak kepada pihak selain Konsumen;

4

Tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu;

5

Di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen;

6

Hanya pada hari **Senin s.d. Sabtu** diluar hari libur nasional dari pukul **08.00–20.00** waktu setempat;

7

Sesuai peraturan perundang-undangan;

Yang dimaksud “**mempermalukan**” Konsumen :

1. Penarikan barang jaminan di ruang publik.
2. Menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban Konsumen yang terlambat kepada kontak telpon yang dimiliki oleh Konsumen.

Syarat:



1. Konsumen terbukti **wanprestasi**;
2. Konsumen sudah diberikan **Surat Peringatan**; dan
3. Perusahaan memiliki **sertifikat** jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.



Penentuan Wanprestasi:

1. Kesepakatan tertulis para pihak yang di dalamnya terdapat penyerahan secara sukarela terhadap objek yang menjadi jaminan; dan/atau
2. Putusan pengadilan atau LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau
3. Mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.